

**A LA DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE STEMDO ASTREA,
S.L.**

En Huelva a 12 de febrero de 2026

D. Raúl Antonio Serra con D.N.I. 44.246.193-N, actuando en calidad de trabajador de la susodicha empresa, y con domicilio a efectos de notificaciones AV/ SANTA MARTA, N° 37, 4° B, 21005, Huelva, comparezco y como mejor proceda, **EXPONGO:**

Que mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2026 se me ha notificado comunicación de apertura del trámite de audiencia previa a la posible imposición de una sanción de despido disciplinario por supuestos hechos acaecidos en fecha 7 de enero de 2026, 29 de septiembre de 2025, ni de la supuesta advertencia en Julio de 2025 y otras fechas no concretadas, concediéndome un plazo de 38 horas para formular alegaciones.

Que dentro del plazo otorgado, por medio del presente escrito, vengo a realizar las siguientes alegaciones para impugnar y hacer las alegaciones pertinentes a la propuesta de sanción de despido disciplinario, manifestando mi absoluta disconformidad, basándome en los siguientes motivos, ordenados conforme los hechos expuestos en la comunicación de la audiencia previa y a los que doy respuesta en mismo orden:

PRIMERO.: ALEGACIONES AL PUNTO 1 DE LOS HECHOS

Niego rotundamente las acusaciones que se me imputan de actuación al margen de las directrices marcadas por el Head de la Bussines Line al que pertenezco (de aquí en adelante D. Ramon Romero), de las cuales quedó constancia mediante mensajería interna de la empresa (Microsoft teams y/o Microsoft Teams RSI, ambos en adelante Teams), de haberse llevado a cabo y en plazo, la orden recibida **al respecto de la imputación común**, de la cual hago uso diario, la cual le recuerdo que aconteció en noviembre de 2025.

Igualmente niego la imputación del hecho de cuestionar constantemente a mi responsable directo, D. Ramon Romero, tomando de ejemplo el mismo que ustedes aportan respecto del planteamiento **cambio de mesas** acaecido el 29 de septiembre de 2025, en el cual sencillamente hice una observación técnica, sin ningún tipo de ánimo de imposición por mi parte, mencionando que el cambio podría afectar a la calidad del

audio en las preceptivas reuniones que se mantienen, pero al comprobar que mi sugerencia no fue bien recibida e incluso recriminada, la llevé a cabo conforme a las directrices marcadas y comunicándole el cambio a D. Ramón Romero por medio del sistema de mensajería interno de la empresa. No obstante, han pasado casi 5 meses desde la supuesta actuación que describen ustedes y que mencionan que me advirtieron en la misma fecha de la supuesta comisión, sin que yo haya tenido conocimiento de apertura del preceptivo expediente.

Respecto a la ilustración del resto de acusaciones de este punto, no puedo rebatirlos al ser dispersos e incurriendo en falta de concreción, y sin entender a que se refieren con su referencia a que cuestiono a los equipos de soporte de la empresa, así como otras situaciones, sin que me especifiquen fechas y situación específica, causando todo ello indefensión, pero sí les puedo hacer un breve resumen a título ilustrativo en contestación a su párrafo:

Según su escrito:

- “Cuestiono las evaluaciones”?: mi evaluación fue positiva y se me ascendió en rango salarial en nómina de enero de 2026, no tiene sentido que yo discrepe ni cuestione una evaluación positiva y un aumento de sueldo, así mismo tampoco encuentro sentido a una subida salarial posterior a los hechos que se me imputan en su escrito.
- “Cuestiono cambios de sala en la oficina”?: tal como he aclarado anteriormente, fue una apreciación sin ningún tipo de imposición por mi parte, y la orden se llevó a cabo comunicando seguidamente el cumplimiento de la misma a D. Ramon Romero mediante mensajería interna, lo cual queda registrado en Teams y al que ustedes tienen acceso.
- “Cuestiono Política de teletrabajo”?: en reunión con RRHH y seguidamente en conversación con D. Ramón Romero, solicité la posibilidad de ampliación de los días de teletrabajo, derecho contemplado en el convenio regulador que se nos aplica (XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública), la cual se me negó y que no rebatí ni cuestioné, realizando exclusivamente los días de teletrabajo autorizados por la empresa. Hasta donde yo entiendo, una solicitud no es una imposición.

Respecto al párrafo referido a la inasistencia a las dos reuniones semanales acordadas (weeklys), a las cuales sólo puedo asistir por convocatoria por medio de la plataforma Teams y que realiza el mismo D. Ramón Romero, y que asimismo fue el susodicho quien vetó mi asistencia a dichas reuniones tras eliminar mi estatus de coordinador,

comunicándomelo el 20 de enero de 2026, lo cual se puede corroborar en el calendario de Teams al cual no tengo acceso actualmente, apareciendo todas en el calendario como canceladas, y habiendo acudido a todas las reuniones celebradas en fecha anterior, considerando tal acusación realizada con mala fe, como otras tantas.

No obstante me es imposible rebatir debidamente al completo este punto 1 aportando las pertinentes pruebas documentales, ya que la empresa me ha revocado el uso de los equipos así como todo el material del que disponía, los cuales entregué en el área de RRHH el día 11 de febrero de 2026 a las 17:20 horas, tal y como se me requería en el escrito de propuesta de sanción inicial de la empresa. Por este motivo, no puedo acceder al sistema de mensajería interna de la empresa ni a mi correo corporativo, a los cuales me está prohibido por contrato acceder desde otros dispositivos que no sean los equipos estipulados, y en los cuales queda constancia por escrito del cumplimiento de las órdenes recibidas, causándome este veto indefensión manifiesta.

Por todo lo anterior manifiesto que no existe la supuesta desatención consciente de las instrucciones organizativas impartidas; en todo caso, y queda respaldado en mi evaluación realizada en enero por parte de la empresa, considero que tampoco existe la falta de comprensión del contexto organizativo que mencionan, asimismo en ningún momento se me comunica apertura del preceptivo expediente al efecto.

SEGUNDO.: ALEGACIONES AL PUNTO 2

Respecto al párrafo primero de este punto segundo, en ningún momento se me ha hecho saber ni advertido que me haya excedido de mis funciones de coordinador, ni así lo considero, inclusive en múltiples reuniones grupales he manifestado mi intención de estar siempre bien alineado con D. Ramón poniéndome a su disposición.

Respecto a la queja que refieren, de exactamente dos de mis compañeros, en fecha 7 de enero de 2026, manifestando descontento por dejadez de la realización de tareas técnicas, no es cierta dicha dejadez, siendo una apreciación subjetiva, se puede comprobar tanto en los mensajes de Teams como en las plataformas donde se reciben los tiques de clientes que siempre realicé las susodichas tareas, dando preferencia a la coordinación tal y como dispuso de forma expresa D. Ramón Romero al inicio del Proyecto, pero nunca abandonando mis tareas técnicas, lo cual considero inciertas. Por lo que es imposible que existan tensiones ni enfrentamientos por este motivo en concreto, ni otras causas de descontento en el grupo de trabajo más allá de la organización que dispone el Head, por lo que el impacto negativo continuado en la

dinámica de trabajo, motivación y adaptación mencionadas en su punto 2 no han sido ocasionados en ningún caso por mis supuestas actuaciones.

TERCERO.: ALEGACIONES AL PUNTO 3.

Respecto a las acusaciones que me procesan en este punto no tengo más que negarlas en rotundo, jamás he faltado el respeto a ningún compañero ni uso expresiones despectivas, pasivo agresivas o generadoras de incomodidad con mis compañeros, de los que he recibido múltiples mensajes de apoyo y de descontento con esta situación ocasionada por estas acusaciones y de las que apporto prueba documental anexas a este escrito, tanto llamadas como mensajes.

También niego la existencia de conflictos recurrentes, en momentos puntuales he podido tener alguna discrepancia con compañeros y siempre me he disculpado tras ellas, no por considerarme promotor de las discrepancias, sino por mantener el buen ambiente entre compañeros, las cuales hemos solucionado con diálogo. Por poner un ejemplo, acepto que he tenido discrepancias técnicas con Doña Miriam Moreira, debido al constante estrés que soportamos a diario, la cual podrá aclararles que siempre hemos podido solucionar los conflictos y seguir con una relación laboral normal, de lo cual también apporto prueba documental de su apreciación e indignación de esta situación tan inverosímil para mi persona.

Las circunstancias que refieren respecto de las apreciaciones en la evaluación 1Q2026, la cual recibí el día 16 del mes Enero tras los últimos hechos que ustedes describen y que apporto como anexo a este escrito, es cierto que me animan a mejorar ciertos aspectos, asimismo pone en alza mis dotes y evolución en la empresa, recompensándome con una subida salarial, lo cual es totalmente contradictorio con la situación que ustedes describen en la notificación de la apertura de la audiencia previa, dicha circunstancias se escapa a mi entender de una buena evolución no encontrando sentido a dicha situación.

Y como mejor proceda en derecho, DIGO.:

PRIMERO.:

La propuesta menciona “repetidas ocasiones”, pero solo identifica dos fechas concretas, 29 de Septiembre 2025 y 7 de enero de 2026, y una sin especificar, Julio 2025. Esta falta de concreción me impide defenderme del resto de supuestos hechos, los cuales desconozco por completo a que se refieren. No se puede sancionar una generalidad sin precisar día, hora y circunstancia, lo que vulnera mi derecho a la defensa, de además, la circunstancia actual de no poder acceder al sistema de mensajería interno de la empresa, que también me ocasiona indefensión manifiesta, alimentada a su vez por el corto plazo de 39 horas, que me han concedido para defenderme de acusaciones tan graves.

Asimismo, me es imposible rebatir debidamente al detalle todas las acusaciones que ustedes vierten sobre mí en distintas fechas y situaciones que no concretan ni especifican y de los que no tengo conocimiento de que exista expediente al efecto, vetando la aportación de pruebas al respecto de las gravísimas acusaciones, ya que la empresa me ha revocado el uso de los equipos así como todo el material del que disponía (Pc portable y cargador del mismo), los cuales los entregué en el área de RRHH el día 11 de febrero de 2026 a las 17:20 horas, tal y como se me requería en el escrito de propuesta de sanción inicial de la empresa que recibí ese mismo día a las 17:00 horas, por este motivo no puedo acceder al sistema de mensajería Teams ni a mi correo corporativo, a los cuales me está prohibido por contrato acceder desde otros dispositivos que no sean los equipos estipulados, y en los cuales queda constancia por escrito de la comunicación del cumplimiento de las órdenes recibidas por parte de D. Ramón Romero.

SEGUNDO.:

A pesar de que ustedes manifiestan en el escrito que las conductas detectadas han sido reiteradas y comunicadas, no tengo conocimiento de dichas comunicaciones ni de que exista, a fecha de hoy, ningún expediente al respecto que lo corrobore; que dicho sea de camino, en caso de que existiera/n tal expediente incoado al efecto, no podrían notificarlo al ser inexistente el Representante Legal de los Trabajadores, a pesar de que la Ley les obliga a que exista esa figura, ya que disponen de más de 50 trabajadores en el centro de trabajo.

TERCERO.:

Sin perjuicio de falsedad de los hechos imputados, alego la prescripción de faltas muy graves, que según ustedes supuestamente cometí y que también según refieren en varias ocasiones que me comunicaron de forma verbal en Julio y septiembre del pasado año, (a pesar de tampoco recibir amonestación alguna al respecto), todo ello previsto en el art. 60.2 del estatuto de los trabajadores (RDL 2/2015 DE 28 DE OCTUBRE), comunicación que yo no recibí.

Asimismo, respecto al 7 de enero, la empresa ha tenido conocimiento sobrado de mi actividad diaria, mediante reuniones de seguimiento, retrospectivas y disponibilizando herramientas de feedback 360; dejando transcurrir el plazo legal para sancionar, lo que estimo que implica la anulación de cualquier capacidad sancionadora de estos presuntos hechos, además respaldado por la buena evaluación, realizada después de la supuesta comisión de los hechos, que a pesar de las acusaciones que ustedes me proceden, el comité de evaluación, entre los que tengo entendido que se encuentra como componente del mismo D. Ramón Romero, ha premiado mi buen trabajo con una subida salarial, y sin que yo haya tenido ningún tipo de conocimiento de los mismos hasta el 11 de Febrero de 2026 y sin que a día de hoy se haya incoado expediente al efecto, resultándome incoherente todo el conjunto.

Además de considerar gravísimos algunos de los hechos que mencionan en enero, los cuales niego en rotundo, el derecho laboral español muy probablemente consideraría desproporcionada la sanción, ya que en Mayo del presente año hará 2 años de la celebración de mi contrato laboral y se trataría de supuestos hechos aislados, respaldada mi negativa de los mismos y su inexistencia por varios compañeros/as (Miriam Moreira, Pablo Parreño, Bella Carrillero, Gonzalo Mérida, Jesús Alejo, entre otros), de los que, tal como he mencionado anteriormente, aportó como anexo captura de pantalla a los efectos de poderme defender de tales acusaciones.

No obstante, en caso de apreciación conjunta de todos los hechos descritos me acojo a la vulneración del principio non bis in idem.

Por último debo añadir que mi estatus de gestión dentro del departamento, proporcionado mediante instrucciones verbales por el anterior Head, D. Ángel Alberto Marquez Vargas, ha sido altamente cuestionado por D. Ramón Romero desde el primer momento en que se incorporó a la empresa en marzo de 2025. Me ha manifestado en múltiples ocasiones que no merecía ese rango siendo tan joven, sintiéndome discriminado por edad, además incluso llegando a amenazarme con despido inmediato en reuniones privadas tras quejas que he vertido hacia su persona, haciéndolas llegar al Excm. Presidente de la empresa, D. Nicolás Porras en reunión personal mantenida con el mismo, casualmente en el mes de Julio del pasado año, que es cuando empiezan a mencionar esos supuestos “Problemas que causo”, los cuales están dañando mi imagen tanto profesional como personal con todas las difamaciones vertidas sobre mi persona.

Pongo en su conocimiento que este mismo escrito de alegaciones que le hago llegar al correo electrónico que me han facilitado al efecto, también es enviado a fecha de hoy mediante burofax a instancia del posible futuro proceso judicial.

Téngase por presentadas estas alegaciones en fecha y hora estipuladas por ustedes, sin más reciban un cordial saludo

Firmado :

Firmado por ANTONIO SERRA RAUL
- ***4619** el día 12/02/2026
con un certificado emitido por
AC FNMT Usuarios

Estimado Raúl,

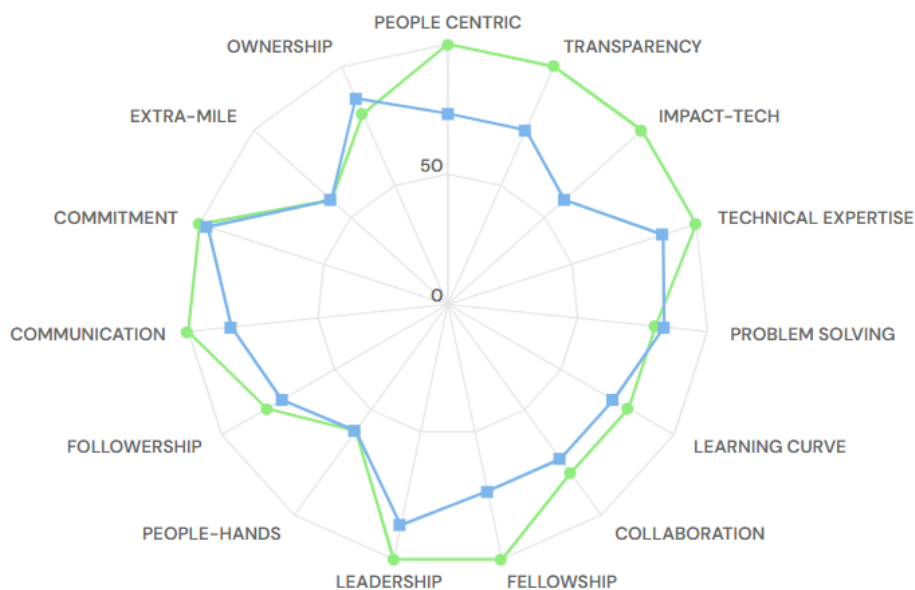
¡Estamos muy contentos de verte crecer y de seguir evolucionando juntos!

Como sabes, tenemos una evaluación semestral que acompañe el desarrollo del talento. En esta ocasión, tras evaluar tu desempeño en los últimos seis meses como **Specialist +** y valorar la competencia demostrada en las [12 capacidades core de STEMDO](#), nos alegra informarte que has demostrado consistentemente el cumplimiento de las expectativas de la categoría y queremos darte la oportunidad de seguir creciendo y aportando valor como **Specialist ++**. ¡Enhorabuena!

Junto con el cambio de categoría, desde el **1 de enero de 2026** tu nuevo salario bruto anual pasa a ser de **24.500 euros**.

Para potenciar tu desarrollo, queremos resaltar tus fortalezas y áreas de mejora, para que sigamos trabajando juntos en todas ellas y así garantizar tu progreso y desarrollo completo como profesional.

INDICADORES DE COMPETENCIAS



EL COLOR VERDE REPRESENTA LOS INDICADORES DE LA AUTOEVALUACIÓN
EL COLOR AZUL REPRESENTA LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN



Fortalezas

- **Compromiso, ownership y sentido de la responsabilidad.** Asumes responsabilidades, priorizas las tareas con criterio y te haces cargo de los resultados incluso en contextos exigentes.
- **Buena previsión y control de los horarios de trabajo.** Tu cercanía y disponibilidad generan un buen nivel de confianza en el equipo, y se complementan con una buena capacidad para anticipar y organizar los tiempos de trabajo, tanto a nivel personal como del equipo. Este equilibrio facilita una gestión más ordenada de los horarios, ayuda a prevenir sobrecargas y contribuye a que el trabajo se desarrolle de forma sostenible, manteniendo un entorno colaborativo, accesible y bien coordinado.
- **Comunicación clara.** Tienes una gran capacidad para comunicar y adaptar el mensaje a la audiencia. Sabes explicar conceptos complejos de forma comprensible y cuidar el clima incluso en momentos de tensión.

Áreas de mejora

- **Alinear mejor el esfuerzo y las iniciativas con la estrategia común.** Tu proactividad y ganas de aportar valor son muy positivas, pero en algunos momentos pueden llevarte a impulsar propuestas sin un marco estratégico compartido o sin haber contrastado previamente las prioridades del equipo y de la Business Line.
- **Gestionar mejor las dinámicas grupales y el impacto de tus reacciones.** En contextos colectivos o de cambio, es importante cuidar cómo se expresan las discrepancias y cómo se gestionan las emociones. Trabajar en mantener una actitud más constructiva ayudará a evitar bloqueos y a gestionar mejor este tipo de situaciones.
- **Seguir profundizando en el desarrollo técnico para ganar impacto y proyección.** Has demostrado una buena base y capacidad para asumir retos, pero puedes seguir reforzando tu crecimiento técnico para ganar mayor seguridad y presencia en proyectos de mayor complejidad. Continuar profundizando en herramientas, frameworks y buenas prácticas del área de Data te permitirá asumir retos con más confianza, aportar mayor valor al equipo.

Estamos comprometidos en brindarte las herramientas y el apoyo necesarios para que continúes creciendo.

Confiamos plenamente en que en este nuevo nivel seguirás ofreciendo una contribución única y significativa, la cual será fundamental para alcanzar nuestros objetivos comunes.

Como siempre, estamos a tu disposición para cualquier duda que puedas tener.

Enero 2026



STEMDO



